חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987*

הגדרות

1. בחוק זה –

"הסכם קיבוצי", "הסכם קיבוצי כללי" ו"צו הרחבה" – כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957[1];

"השכר הממוצע" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח–1968[2];

"השר" – שר העבודה והרווחה;

"היום הקובע" – 1 באפריל של כל שנה שבה חל מועד חידוש ההסכמים הקיבוציים הכלליים החלים על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה;

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"שכר מינימום", לחודש – 45 אחוזים מהשכר הממוצע ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987) כפי שהוא מעודכן ומוגדל על פי חוק זה;

"שכר מינימום יומי" – החלק ה־25 של שכר המינימום;

"שכר מינימום לשעה" – החלק ה־8 של שכר המינימום היומי.

הזכות לשכר מינימום

2. (א) עובד שמלאו לו 18 שנים (להלן – עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין.

(ב) עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

(ג) נעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א), בשיעור יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם הוא זכאי לקבל תשלום בעד זמן ההיעדרות לפי דין, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות המחייבות קופת גמל (בסעיף זה – ההסדר), יהיה התשלום לפי הוראות ההסדר.

חישוב השכר לענין שכר המינימום

3. (א) השכר שיובא בחשבון לענין סעיף 2 יהיה שכר העבודה שמשלם מעביד לעובדו בעד יום עבודה רגיל כנהוג במקום עבודתו.

(ב) לענין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

(1) שכר יסוד או שכר משולב;

(2) תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;

(3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,

ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.

(ג) לענין הבאה בחשבון של פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, כרכיב בשכר שיובא בחשבון לענין שכר המינימום, יחול האמור בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום י"ח

---

* נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התשמ"ז (30 במרס 1987); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח 1823, התשמ"ז, עמ' 206.

[1] ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

[2] ס"ח התשכ"ח, עמ' 108.